

1500141-06.2021.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pinheiro Guarisco

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... o concurso. Conferir: TJMG: "Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material" (Ap. 1.0382.04.041441-1, rel. Jane Silva, 25.10.2005, DJ 22.11.2005) (in "Leis penais e processuais penais comentadas", RT, 2ª, p. 334).

Assim também lecionam Vicente Greco Filho e João ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga - SP - cep 13631-903

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500141-06.2021.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500141-06.2021.8.26.0552

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

DAIANE CRISTINA DOS SANTOS PRADO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pinheiro Guarisco

(Parte 2. em continuação)

A tudo isso se soma o laudo grafotécnico de fls. 249/251, realizado com base nas anotações típicas de tráfico de drogas apreendidas, que concluiu serem manuscritos de autoria do réu Erik Oliveira Queiroz da Silva e de adolescente corrompido ao ilícito Lucas Oliveira Queiroz da Silva.

E embora o adolescente tenha assumido a propriedade exclusiva de toda a droga apreendida, das provas constantes dos autos tem-se por comprovada não só a prática do tráfico por todos os requeridos, como a associação criminosa e a majorante referente ao envolvimento do impúbere na empreitada delitiva.

As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados não permitem aceitar a alegação do adolescente Lucas assumindo sozinho a autoria delitiva, estratégia, aliás, bastante conhecida e muito utilizada pelos traficantes na tentativa de se furtarem à responsabilização criminal.

Dessa forma, amparado nas provas documental, oral e técnicas colacionadas no feito, tenho por demonstrada a prática e autoria dos delitos imputados ao réus.

Como visto, os policiais civis responsáveis pela investigação e prisão dos acusados confirmaram em detalhes o quadro fático articulado na inicial acusatória.

A mera circunstância de serem policiais não desmerece o valor de seus depoimentos.

A propósito,

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tudo por vil escopo de inculpar inocente” (RT 411/266).

No mesmo sentido, o v. acórdão do STF prolatado no HC 73.518/SP, da lavra do eminente Min. Celso de Mello:

“Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia: - a palavra de policial tem o mesmo valor que a de outra testemunha qualquer, devendo-se presumir que ele age no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, não havendo razão alguma para taxá-la de suspeita, ainda mais quando nada existe nos autos que a possa comprometer, merecendo, por isso, integral credibilidade” (Videotexto - Telesp -

Revisão nº 316.072 – Julg. 29/09/1998 – Rel. Devienne Ferraz – 2º Grupo de Câmaras).

Os delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11343/06, constituem delitos autônomos.

Destaco, a propósito, o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Concurso de crimes: viabilidade. Se o agente cometer o delito previsto no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6368/76) ou no art. 34 (antigo art. 13 da Lei 6368/76) desta Lei, deve responder por este crime em concurso material com a figura típica do art. 35, que é autônoma. Logicamente, deve-se buscar o ânimo de associação, duradoura e permanente. Assim ocorrendo, nada impede o concurso. Conferir: TJMG: “Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material” (Ap. 1.0382.04.041441-1, rel. Jane Silva, 25.10.2005, DJ 22.11.2005) (in “Leis penais e processuais penais comentadas”, RT, 2ª, p. 334).

Assim também lecionam Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi in “Lei de Drogas Anotada”, Saraiva, 2007, p. 121, acrescentando que o tipo do artigo 35 é especial em relação ao artigo 288 do Código Penal.

Há muito o Pretório Excelso, ao tempo da Lei nº 6368/76, já apontou que os delitos previstos nos artigos 12 e 14 daquela lei eram autônomos (RTJ 140/169). Igual entendimento pode ser aplicado em relação aos artigos 33 e 35 da nova lei.

Vale ressaltar uma vez mais que as condutas de cada um dos acusados está individualizada na denúncia.

Especificamente sobre o delito de associação para o tráfico, que exige ânimo de associação permanente, não simplesmente eventual, no caso concreto, a estabilidade e perenidade associativa exsurtem da quantidade das drogas (50,9 gramas de cocaína fracionados em quarenta e nove “ependorfs”; bem como em 31,1 gramas de maconha divididos em vinte e seis porções), do conteúdo das informações recebidas pelos investigadores, da utilização do imóvel comum para guarda de substâncias entorpecentes, sintoma de que se cuidava de uma atividade com certo grau de organização e não uma ação isolada, da narrativa dos agentes públicos e do próprio adolescente que confirmou a apreensão do entorpecente na residência, dos demais objetos apreendidos (saquinhos plásticos e embalagens tipo ependorfs).

Tantos elementos de prova traduzem a existência de uma união estável entre os réus, marcada pela intenção de associação perene visando o comércio de drogas, que não se confunde com o ocasional concurso de pessoas, panorama que se subsume ao suporte fático previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, tratando-se de réus associados para o tráfico de drogas, e tendo em conta a quantidade das substâncias apreendidas, não é de se cogitar da aplicação da regra estampada no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06, que, aliás, é incompatível com a figura prevista no artigo 35, da mesma lei (STF, HC nº 104.134, rel. Min. Marco Aurélio; STJ, HC nº 313.015, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC nº 348.024, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 337.903, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC nº 318.023, rel. Min. Gurgel de Faria).

Convicto da culpa dos acusados, passo a dosar as penas.

-Para DAIANE CRISTINA DOS SANTOS PRADO:

Do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, momento em que são avaliadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006, entendo que a reprimenda deve receber considerável aumento, dada quantidade e diversidade de droga apreendida e, por esta razão, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem ponderadas.

Na última fase da dosimetria, observo a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, já que a acusada envolvia adolescente na prática criminosa, Lucas Oliveira Queiroz da Silva. A majorante deve, por esse motivo, incidir na fração de 1/6, totalizando 07 anos de reclusão, pena-definitiva para este delito ausentes outras circunstâncias modificadoras.

Na fixação da pena de multa, prevista de forma cumulativa para o crime em comento, seguindo o mesmo critério de aumento e diminuição observados na definição da pena privativa de liberdade, chega-se ao patamar de 700 dias-multa, tendo como valor unitário o mínimo legal em decorrência da falta de informações sobre a situação econômica da acusada.

Do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, momento em que são avaliadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP, entendo que a reprimenda deve receber considerável aumento, dada quantidade e diversidade de droga apreendida e, por esta razão, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em, 03 anos e 06 meses de reclusão.

Não incidem agravantes nem atenuantes.

Na última fase da dosimetria, observo a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, já que a acusada envolvia adolescente na prática criminosa, Lucas Oliveira Queiroz da Silva. A majorante deve, por esse motivo, incidir na fração de 1/6, totalizando 04 anos e 01 mês de reclusão.

Na fixação da pena de multa, prevista de forma cumulativa para o crime em comento, seguindo o mesmo critério de aumento observados na definição da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária no mínimo legal, 952 dias-multa, tendo como valor unitário o mínimo legal pela falta de informações sobre a situação econômica da ré.

Tratando-se de concurso material de crimes, pela regra do cúmulo material das penas a sanção total alcança 11 anos e 01 mês de reclusão e 1.652 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. A quantidade de pena aplicada e a grande variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos impõem o regime mais gravoso.

Sob os mesmos fundamentos, obstadas estão a um só tempo tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos como a sua suspensão condicional.

Por fim, estando em prisão domiciliar e reafirmados os fundamentos que a decretaram, deve assim permanecer até o julgamento de eventual recurso.

- Para ERICK OLIVEIRA QUEIROZ DA SILVA

Do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, momento em que são avaliadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006, entendo que a reprimenda deve receber considerável aumento, dada quantidade e diversidade de droga apreendida e, por esta razão, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a serem ponderadas. Contudo, verificando a presença da atenuante menoridade, a pena deve retornar ao patamar mínimo, 05 anos de reclusão.

Na última fase da dosimetria, observo a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, já que a acusada envolvia adolescente na prática criminosa, Lucas Oliveira Queiroz da Silva.

A majorante deve, por esse motivo, incidir na fração de 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, pena-definitiva para este delito ausentes outras circunstâncias modificadoras.

Na fixação da pena de multa, prevista de forma cumulativa para o crime em comento, seguindo o mesmo critério de aumento e diminuição observados na definição da pena privativa de liberdade, chega-se ao patamar de 583 dias-multa, tendo como valor unitário o mínimo legal em decorrência da falta de informações sobre a situação econômica do acusado.

Do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, momento em que são avaliadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP, entendo que a reprimenda deve receber considerável aumento, dada quantidade e diversidade de droga apreendida e, por esta razão, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em, 03 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a serem ponderadas. Contudo, verificando a presença da atenuante menoridade, a pena deve retornar ao patamar mínimo, 03 anos de reclusão.

Na última fase da dosimetria, observo a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, já que a acusada envolvia adolescente na prática criminosa, Lucas Oliveira Queiroz da Silva. A majorante deve, por esse motivo, incidir na fração de 1/6, totalizando 03 anos e 06 meses de reclusão .

Na fixação da pena de multa, prevista de forma cumulativa para o crime em comento, seguindo o mesmo critério de aumento observados na definição da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária no mínimo legal, 816 dias-multa, tendo como valor unitário o mínimo legal pela falta de informações sobre a situação econômica do réu.

Tratando-se de concurso material de crimes, pela regra do cúmulo material das penas a sanção total alcança 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.400 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. A quantidade de pena aplicada e a grande variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos impõem o regime mais gravoso.

Sob os mesmos fundamentos, obstadas estão a um só tempo tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos como a sua suspensão condicional.

Por fim, sendo beneficiado com a liberdade provisória cf acórdão de fls. 421/423,

pode assim permanecer até o julgamento de eventual recurso.

-Para MÔNICA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA:

Do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, momento em que são avaliadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006, entendo que a reprimenda deve receber considerável aumento, dada quantidade e diversidade de droga apreendida. Por essa razão, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a serem ponderadas. Contudo, verificando a presença da atenuante menoridade, a pena deve retornar ao patamar mínimo, 05 anos de reclusão.

Na última fase da dosimetria, observo a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, já que a acusada envolvia adolescente na prática criminosa, Lucas Oliveira Queiroz da Silva. A majorante deve, por esse motivo, incidir na fração de 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão.

Na fixação da pena de multa, prevista de forma cumulativa para o crime em comento, seguindo o mesmo critério de aumento e diminuição observados na definição da pena privativa de liberdade, chega-se ao patamar de 583 dias-multa, tendo como valor unitário o mínimo legal em decorrência da falta de informações sobre a situação econômica do acusado.

Do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, momento em que são avaliadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006, entendo que a reprimenda deve receber considerável aumento, dada quantidade e diversidade de droga apreendida. Por esta razão, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em 03 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a serem ponderadas. Contudo, verificando a presença da atenuante menoridade, a pena deve retornar ao patamar mínimo, 03 anos de reclusão.

Na última fase da dosimetria, observo a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, já que a acusada envolvia adolescente na prática criminosa, Lucas Oliveira Queiroz da Silva. A majorante deve, por esse motivo, incidir na fração de 1/6, totalizando 03 anos e 06 meses de reclusão.

Na fixação da pena de multa, prevista de forma cumulativa para o crime em comento, seguindo o mesmo critério de aumento observados na definição da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária no mínimo legal, 816 dias-multa, tendo como valor unitário o mínimo legal pela falta de informações sobre a situação econômica da ré.

Tratando-se de concurso material de crimes, pela regra do cúmulo material das penas a sanção total alcança 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.400 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. A quantidade de pena aplicada e a grande variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos impõem o regime mais gravoso.

Sob os mesmos fundamentos, obstadas estão a um só tempo tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos como a sua suspensão condicional.

Por fim, tendo respondido ao processo em liberdade pode assim permanecer até o julgamento de eventual recurso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de CONDENAR, como incurso nas sanções do artigos 33, "caput" e 35, "caput" c.c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal,

DAIANE CRISTINA DOS SANTOS PRADO, qualificada nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 11 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.652 dias-multa, fixado no mínimo legal.

ERICK OLIVEIRA QUEIROZ DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa , fixado no mínimo legal.

MÔNICA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa, fixado no mínimo legal.

Custas ex lege.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive, à Justiça Eleitoral.

P.I.

Pirassununga, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA